



2026년 4월 조세

눈부시도록 화려한 4월이 시작되었습니다. 개나리, 진달래, 목련, 그리고 벚꽃 등 온통 봄 향기로 가득합니다. 대표님과 담당님의 가정과 사업장이 꽃처럼 화사하게, 새봄처럼 생동감 넘치기를 기원하면서, 4월 조세 소식을 전해드립니다.

<김경순 세무사와 직원 일동 올림>

1. 4월의 세무일지

10일 (금)	○ 3월분 매출 세금계산서 발급 기한(지연발급 1%, 미발행 2% 부과) ○ 3월분 원천징수세액 납부(반기별 납부 사업자제외, 소법 §127~128, 법법 §73) ○ 3월분 급여 종업원분 주민세[(월 급여 - 공제액) × 0.5%] 신고·납부 ▶ 면세점: 최근 1년간 종업원 급여총액의 월평균 금액이 1억 8천만 원 미만 시 ▶ 공제액: 중소기업특례적용 공제액(지방세법 §84-5, 지방세법령 §84-2 ②) ○ 3월분 국민연금·건강보험료·고용보험료·산재보험료 납부
15일 (수)	○ 고용보험·산재보험료 근로내용확인신고
27일 (월)	○ 2025년 1기 부가가치세 예정신고·납부 ○ 3월 폐업자 부가가치세 신고납부
30일 (목)	○ 공익법인 결산서류공시 및 세무확인서 등 제출 ○ 12월 말 결산법인 법인세에 대한 지방소득세 신고·납부 ○ 12월 말 결산법인으로서 성실신고확인서 제출법인 법인세 신고·납부 ○ 2월 폐업자 지급명세서 제출 ○ 부가가치세 간이과세 포기 또는 적용 신고(다음 달부터 적용하고자 하는 경우) ○ 양도소득세(2월분), 증여세(1월분), 상속세(2025.10월분) 신고·납부 ○ 3월 일용근로소득 지급명세서 제출 (소법 §164, §164의3) ○ 3월 사업소득자(3.3%)와 인적용역 해당 기타소득자 간이 지급명세서 제출 ○ 전월 사업장 제공자 과세자료 제출* (대리운전, 소포배달 간병용역 파출용역 골프장 경기 보조용역 등)

*자료제출 시 소득세 또는 법인세에서 1인당 500원씩 최대 200만 원 세액공제(조특령 §104의29)

2. 4월 27일까지 부가가치세 1기 예정신고 납부

1) 1월 ~ 3월 기간에 대한 부가가치세를 4.27일까지 신고·납부하여야 합니다.

(1) 세무서로부터 고지 받는 사업자

① 개인사업자와	2025.7.1.~ 2025.12.31.기간에 대한 납부세액의 50%를 2026.4.10.까지 고지서 발부받음*
② 법인 중 2025.7.1.~ 2025.12.31.기간의 공급가액이 1억 5천만 원 미만인 사업자는	

* 고지제외자 : 50만원 미만과 2026.1.1. 현재 간이과세자에서 일반과세자로 변경된 경우

(2) 직접 4.27일까지 신고·납부하는 사업자

① 위 (1) 외의 사업자
② 위 (1) 에 해당하는 사업자가 예정신고기간(1월~3월)의 공급가액 또는 납부세액이 직전 과세기간의 공급가액 또는 납부세액의 3분의 1에 미달해서 신고하려는 자
③ 조기환급을 받으려는 자(영세율, 시설투자)

2) 전자세금계산서 의무 발급자

(1) 법인은 재화·용역 공급 시 전자(세금)계산서만 발급하여야 합니다.

(2) 개인사업자의 전자(세금)계산서 발급의무자

개인사업자	전자(세금)계산서
2025년도 중 재화 및 용역의 공급가액(면 세 포함)의 합계액이 8천만 원 이상	2026.7.1. 부터 계속*발급해야 함(매출 액이 감소해도)

*2023.7.1. 부터는 한 번이라도 전자발급의무자에 해당하는 개인사업자는 공급가액이 감소해도
계속 전자세금계산서 발급의무자입니다.

3. 비상장법인의 '자기주식 강제소각'과 '의제배당' 이슈(상법 §341~§343)

법인이 상법 §341조에 따른 절차로 유상 취득한 주식을 자기주식이라고 합니다. 2026.3.5.
이전까지는 자기주식은 취득과 처분에 제한이 없었습니다.

(1) 개정상법 주요 내용

2026.3.6. 부터 자기주식은 취득일로부터 1년 이내 소각해야 합니다. 개정 전부터 보유한 자기주식은 1년 6개월 이내 소각의무가 있습니다. 자기주식소각은 취득 사유(보유목적이라 하더라도)에 관계없이 이사회 결의로 소각할 수 있습니다.

(2) 2026.3.6. 이후 자기주식 취득부터는 상법상 취득목적에 부합해야 함.

개정상법은 자기주식 취득 목적을 5가지로 한정 및 절차를 규정했습니다. 자기주식의 취득 목적은 다음과 같습니다. ① 각 주주에게 균등 처분 ② 임직원의 주식매수선택권 활용 ③ 우리사주제도 활용 ④ 주식의 포괄적 교환·이전·합병 등 ⑤ 신기술의 도입에 활용입니다.

(3) 상장회사의 이사는 소각의무 등 위반 시 5천만원이하의 과태료(상법 §635③ 9호,10호)

비상장회사는 자기주식을 계속 보유하고 있어도 현행 상법상 **과태료는 없습니다.**

(4) 2026.3.5. 이전 보유목적으로 취득했던 자기주식을 지금 소각 시 의제배당 여부

의제배당은 주식 소각 시 주주가 받는 대가가 취득가액을 초과할 때 발생합니다. 그러나 회사가 보유목적으로 취득한 자기주식을 소각하는 경우, 소각당하는 주주는 회사자신입니다. 이익잉여금에서 소각이 이루어지므로 회사 자본에는 변동이 없어 의제배당 이슈는 없어 보입니다.

4. 배우자 또는 직계존비속으로부터 ‘부동산 유상취득’에 대한 취득세율 이슈

1세대가 조정지역의 1주택을 유상으로 취득 시 취득세율은 규모에 따라 1.1% ~ 3.5%입니다. 그러나 증여로 취득하는 경우에는 3.8% ~ 13.4%로 3배수 이상입니다.

지방세법은 주택을 배우자 또는 직계비속으로부터 취득하는 경우에는 그 대가를 지급한 사실(**취득자 자력의 자금**)이 증명되어야만 매매 취득세율로 부과합니다.(지방세법 §7조)

(1) 매매*를 증명(취득세율 1.1% ~ 3.5%)

증명은 ① 취득자의 소득증명 ② 취득자의 소유 재산을 처분 또는 담보한 금액 ③ 신고 된 상속 또는 수증 재산의 가액입니다.

(2) 시가인정액(이하 시가*)보다 낮은 대가의 거래(1.1% ~ 3.5% VS 3.8% ~ 13.4%)

부동산을 시가보다 낮게 거래해도 취득세는 시가기준으로 부과합니다. 그러나 그 낮은 정도가 시가와 차액이 3억 원과 30% 중 낮은 범위라면 매매 취득세율(1.1% ~ 3.5%)이며 그 기준보다 그 범위를 넘어 더 낮게 거래하면 전체를 증여 취득세율(3.8% ~ 13.4%)이 적용됩니다. * 시가는 감정가액→매매사례가액→시가표준액순 입니다.

< 사례 : 2주택자인 아버지가 시가(감정가) 6억 원 1주택을 딸에게 양도함. 30%인 1.8억 원과 3억 원 중 적은금액은 1.8억 원임>

상황 1	계약 4.2억 원(현금 지불)	6억 전체에 대한 매매취득세율 1.1%~3.5%
상황 2	계약 4억 원(현금 지불)	30% 초과한 낮은 대가 거래로 6억 전체에 대한 증여취득세율 3.8%~13.4%
상황 3	계약 6억 원(2억 현금지불, 임대보증금 4억 승계)	장래 지불할 임대보증금 4억이라 하더라도 현재의 소득증명 등을 못하면 6억 전체에 대한 증여 취득세율 3.8%~13.4%

5. 2026.5월 종합소득세 신고 안내

5월은 종합소득세 신고의 달입니다. 사업소득, 부동산소득자의 장부정리를 위하여 다음 서류를 부탁드립니다.

- ① 2025년말 재고자산명세서
- ② 2025년말 외상매출금 미수금 대여금 명세서
- ③ 2025년말 외상매입금 미지급금 은행차입금 명세서
- ④ 차입금이자를 지급한 경우 예는 차입금 상환 여부 및 이자 지급내역
- ⑤ 2025년 발생한 타사업장 등 종합소득 합산자료
- ⑥ 근로소득, 기타소득, 사업소득 등 합산자료

♣ 건강한 4월 되시고, 장미향기 시작하는 5월에 다시 인사드리겠습니다 ♣